

终端安全管理系统采购合同

甲方：宁波市档案馆

乙方：宁波易拓信息技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和政府采购的有关规定，甲乙双方经友好协商签订本合同。

一、项目内容

乙方向甲方提供奇安信天擎终端安全管理系统软件产品和服务。项目内容包括供货、验货、安装调试及三年的原厂商免费软件升级。具体内容如下：

序号	产品名称	描述	单价	数量	总价
1	网络 1 终端安全管理系统	奇安信天擎终端安全管理系统：配置 1 个管理控制中心，11 个服务器终端授权（其中 1 个 CentOS、10 个国产操作系统），25 个 PC 终端授权（25 个 Windows），适配国产操作系统，配置防病毒功能，实现统一策略配置与下发、日志收集等管理功能，3 年软件/病毒库升级及技术支持服务。	¥13000	1 套	¥13000
2	网络 2 终端安全管理系统	奇安信天擎终端安全管理系统：配置 1 个管理控制中心，20 个服务器终端授权（20 个国产操作系统），10 个 PC 终端授权（其中 1 个 Windows、9 个国产操作系统），适配国产操作系统，配置防病毒功能，实现统一策略配置与下发、日志收集等管理功能，3 年软件/病毒库升级及技术支持服务。	¥9000	1 套	¥9000
	合计				¥22000

二、项目实施时间和地点

乙方于合同签定后 15 天内到货，并按用户指定地点进行安装、调试。

三、项目费用及支付方式

本项目合同总价为：人民币贰万贰仟元整（¥22000）。

支付方式：软件安装、调试完毕，乙方向甲方提交原厂商证明文件并验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价，计人民币贰万贰仟元整

(¥22000)。

四、双方的责任、权利和义务

(一) 甲方的责任、权利和义务

1、甲方向乙方说明项目内容和具体要求，提供项目所需的工作环境和便利条件，协商解决项目实施中涉及甲方工作职责范围内的有关问题。

2、甲方应与乙方共同负责检验乙方交付的货物，提供有关场地，并及时对货物进行验收。

3、依照合同的规定，向乙方及时付款。

4、甲方有对乙方的服务及产品的质量进行监督的权利，在使用时如发现故障，有权要求乙方及时处理。

(二) 乙方的责任、权利和义务

1、乙方按合同的规定及时完成项目内容，确保甲方系统的顺利建成和正常运行。

2、乙方严格按照合同要求，提供项目实施、技术支持和售后服务。在甲方整个网络系统出现未明确原因的故障时，有义务和其它有关单位进行配合工作直到故障排除。

3、乙方应保证提供的软件产品为原厂正规产品，并完全符合本合同规定的质量、规格和性能的产品；乙方向甲方提供三年的原厂商免费软件升级，并在软件产品到货时提供原厂商证明文件。

4、当有故障发生时，乙方技术支持工程师应在 4 小时内迅速赶到现场，紧急情况下解决问题的时间不应超过半个工作日；当其它非紧急情况发生但影响用户网络正常使用时，正常情况下解决问题的时间不应超过 1 个工作日。

五、保密要求

1、对于与执行本合同相关的信息、业务流程和文件，未经甲方书面同意，乙方不得使用或直接或间接地向任何其他方有意或无意识地披露或泄露。已通过其他方式广为人知的信息与文件除外。政府主管部门或者司法部门要求乙方提供上述文件时亦除外，但是乙方应该就此及时通知甲方。不论本合同是否变更、解除或终止，本条款均有效。

2、对于乙方所提供的与执行本合同相关的信息、业务流程和文件未经乙方同意，甲方及其与执行本合同有关的人员不得以任何理由和方式向与本项目无关的第三方有意识或无意识地泄露。已通过其他方式广为人知的信息与文件除外。政府主管部门或者司法部门要求甲方提供上述文件时亦除外，但是甲方应该就此

及时通知乙方。不论本合同是否变更、解除或终止，本条款均有效。

六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

七、违约责任与争议解决

1、违约责任

甲乙双方中的任何一方，如没有认真、及时履行本合同规定的各项义务，都构成违约，违约方应赔偿因自己的违约行为而给对方造成的损失。乙方未能按合同约定提供相应服务的，每发生一次乙方应向甲方支付合同金额 3% 的违约金，甲方有权另行委托第三方提供相关服务，相关费用由乙方承担。

如甲方要求乙方整改超过三次及以上的，则甲方有权单方解除本合同。因此造成的直接经济损失和间接损失由乙方全部承担。

因甲方维权支付的诉讼费、诉讼担保费、保全费、律师费、鉴定费、评估费等全部由乙方承担。

2、争议的解决方式

在本合同履行过程中发生争议，双方应当友好协商解决。协商不成的依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其它事项

1、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方代表签字并加盖有效印章之日起生效。

2、本合同未尽事宜，双方另行协商。

甲方：宁波市档案馆

代表人：

日期：



乙方：宁波易拓信息技术有限公司

代表人：

日期：

